

징계요구

제 목 직장 내 괴롭힘 행위금지 위반

소 관 부 서(기관) ※※본부

조 치 부 서(기관) ※※본부

내 용

1. 사건개요

2021. ××. ××. 감사대상자와 피해직원간에 직장 내 괴롭힘 행위가 발생하였다는 신고가 접수되었다.

2. 판단기준

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 따르면 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 금지하도록 규정하고 있고, 「취업규칙」 제74조제1호부터 제9호까지에 따른 공사 내 금지되는 구체적인 직장 내 괴롭힘 행위는 [표 2]와 같다.

[표 2] 「취업규칙」 제74조에 따른 직장 내 괴롭힘 금지 행위

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정 범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

그리고 공사 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)에 따르면 임직원은 상호간 폭언 등 인격모독 행위를 금지하고 있다.

따라서 공사 임직원은 같은 직장의 구성원으로서 업무를 수행하는 과정 등에서 상호 존중하고 예의를 지켜야 하며, 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주는 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 내용

가. 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용 하였는가

‘지위의 우위’란 기본적으로 지휘명령 관계에서 상위에 있는 경우를 의미하므로 감사 대상자는 「직제 규정 시행세칙」 제3조(부서내부조직 등)에 따른 세부조직인 ※※본부 ★★처 ○○○○부 ●●●●●과의 장으로서 ●●●●●과 소속직원을 지휘·통제하는 직위에 있고 피해직원은 20××. ×. ××.자로 신규 임용되어 20××. ×. ××.자로

●●●●●과로 배치 받은 직원으로서 감사대상자의 부적절한 행위에 대해 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태로 ‘관계의 우위’에 해당된다.

나. 업무상 적정범위를 넘었는가

업무상 적정범위를 넘는 행위인지는 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되는 행위이므로 감사결과에서 확인된 감사대상자의 행위는 「취업규칙」 제74조에서 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘 행위에 해당되고, 사회 통념에 비추어 볼 때에도 업무상 필요성과 그 행위의 타당성이 인정되지 않는다.

다. 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인가

신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위라 함은 행위자가 피해자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킬 의도를 가지고 문제된 행위를 한 것이 아니더라도 그 행위로 인하여 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되는 경우이다.

감사대상자의 행위로 인하여 퇴사까지 고민할 정도로 매우 괴로웠다는 피해직원의 진술, 감사대상자의 행위로 인해 피해직원의 스트레스가 상당하였을 것이라는 진술을 종합적으로 고려할 때 피해직원의 신체적·정신적 고통이 발생하였다고 인정된다.

라. 결론

감사결과 확인된 감사대상자의 [표 4]의 행위들은 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에서 기술한 핵심적인 3가지 행위요소에 모두 해당되고, 공사 「취업규칙」에서도 금지하고 있는 행위에 해당되므로 직장 내 괴롭힘 행위에 해당된다.

징계요구 양정 직무를 수행하는 과정에서 자신의 지휘·통제하에 있는 소속직원을 대상으로 업무상 적정범위를 넘는 폭언 등 ‘직장 내 괴롭힘’을 하여 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 ◇◇◇의 행위는 「취업규칙」 제74조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 및 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

※※본부장은

직장 내 괴롭힘 행위를 하여 「취업규칙」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 「징계 처분」하시기 바랍니다.

<u>소속(현 소속)</u>	<u>직급(현 직급)</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
※※본부	차장(◎급)	◇◇◇	20XX. X. X. ~ 현재	●●●●●과장	기한부정직